PROCESSO nº 0080634-31.2021.5.07.0000 (DC)
SUSCITANTE: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM POSTOS DE SERVIÇOS DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DO ESTADO DO CEARA.
SUSCITADO: SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA E DERIVADOS DE ´PETRÓLEO DO ESTADO DO CEARÁ - SINDIPOSTOS
RELATORA: MARIA JOSE GIRAO

CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2021

CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE

As partes fixam a vigência da presente Convenção Coletiva de Trabalho no período de 01º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021 e a data-base da categoria em 01º de janeiro.

CLÁUSULA SEGUNDA – ABRANGÊNCIA

A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) **a categoria profissional dos empregados em postos de serviços de combustíveis e derivados de petróleo, lojas de conveniência de postos, lava-rápido, estacionamento, limpeza e conservação de veículos do Ceará, que exerçam funções de: frentista diurno e noturno, gerente, caixa, auxiliar, pessoal de escritório, lavador, valeteiro, enxugador, lubrificador, encarregado, chefe de pista, borracheiro, recepcionista, vendedor de loja de conveniência, promotor de vendas, faxineiro nas empresas localizadas na área territorial do Estado do Ceará**, com abrangência territorial em **CE**.

Salários, Reajustes e Pagamento
Piso Salarial

CLÁUSULA TERCEIRA - PISO SALARIAL

Fica assegurado que o Piso Salarial da categoria, assim considerado como o menor salário base a ser pago por este documento coletivo e a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2021, terá como base o valor de R$ 1087,67 (hum mil e oitenta e sete reais e oitenta e sete centavos) mais uma atualização de 5,44% (cinco virgula quarenta e quatro por cento), acrescidos de seus respectivos adicionais, quando houver.

Parágrafo primeiro - As EMPRESAS se obrigam a pagar:

a). Aos EMPREGADOS que exerçam as funções de GERENTE, o Piso Salarial estabelecido no "caput", **acrescido de 70% (setenta por cento)** do mencionado piso, mais **o adicional de periculosidade de 30% (trinta por cento)**, sem prejuízo das demais vantagens que vinham recebendo;

b). Aos EMPREGADOS que desempenham FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS OU BUROCRÁTICAS, o piso estabelecido no "caput" **acrescido de 30% (trinta por cento) referente ao adicional de periculosidade,** desde que o local (escritório) de trabalho fique a menos de 7,5 metros das bombas e/ou tanques.

c). Aos EMPREGADOS que exercerem a função de CAIXA, Piso Salarial estabelecido no "caput", acrescido de 10% (dez por cento) de quebra de caixa, como gratificação sobre seu salário, mais **o adicional de periculosidade de 30% (trinta por cento)**, sem prejuízo das demais vantagens que vinham recebendo, excluído do cálculo adicionais, acréscimos e vantagens pessoais.

Parágrafo segundo: Entende-se por CAIXA o funcionário responsável pelos numerários manuseados pelos frentistas na pista de abastecimento e/ou aquele que acumula a função de caixa e frentistas.

Parágrafo terceiro - Os salários dos trabalhadores da categoria profissional cujas as funções não estiverem especificadas na presente Cláusula desta Convenção, ou que, sejam superiores ao piso previsto nesta CCT serão reajustados pelo mesmo percentual do piso.

Parágrafo quarto - No pagamento do novo piso salarial mencionado no "caput", poderão ser compensados, todos os aumentos e antecipações, concedidos pelos empregadores no período compreendido entre 01/01/2021 até a data do registro da presente convenção, salvo os decorrentes de abono, promoções, transferências, implemento de idade, equiparação, termino de aprendizado, antiguidade e mérito.

Pagamento de Salário – Formas e Prazos

CLÁUSULA QUARTA - PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS E BENEFÍCIOS

As diferenças salariais e de benefícios, decorrentes do que foi convencionado, **serão pagas até 25 (vinte e cinco)** dias após o registro da norma coletiva, em folha de pagamento separada, conforme instrução do Ministério da Previdência Social.

CLÁUSULA QUINTA - ATRASO NO PAGAMENTO DO SALÁRIO – MULTA

Fica estabelecida a multa de 10% (dez por cento) sobre o saldo de salário, a ser paga pela EMPRESA, na hipótese de atraso no pagamento de salário até 20 (vinte) dias e de 5% (cinco por cento) por dia no período subsequente (Precedente Normativo n° 72 do TST).

Gratificações, Adicionais, Auxílios e Outros
Outras Gratificações

CLÁUSULA SEXTA - EMPREGADO SUBSTITUTO – SALÁRIO

Enquanto perdurar a SUBSTITUIÇÃO, **MESMO QUE SEJA POR 01 (UM) DIA,** em cargo de salário maior, o EMPREGADO substituto fará jus ao mesmo salário percebido pelo substituído, excluído as vantagens de caráter pessoal deste, passando o referido salario a integrar a remuneração do substituto, em caráter definitivo, se a substituição perdurar por período superior a 180 (cento e oitenta) dias.

CLÁUSULA SÉTIMA - SUBSTITUIÇÃO DO VIGIA
Aos EMPREGADOS que, não sendo VIGIAS, tiverem que substituí-los em suas folgas, a EMPRESA GARANTIRÁ, além da remuneração pelo dia de trabalho na função efetiva, O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO NUMERO DE HORAS TRABALHADAS COMO VIGIA, além do adicional noturno, sem prejuízo do descanso a que fazem jus.

Adicional de Hora-Extra

CLÁUSULA OITAVA - HORAS EXTRAORDINÁRIAS
As EMPRESAS remunerarão as **HORAS EXTRAS com 80% (oitenta por cento)** de ADICIONAL sobre o valor da hora normal. (Precedente normativo n° 043 do Tribunal Superior do Trabalho).

Adicional Noturno

CLÁUSULA NONA - ADICIONAL NOTURNO

O trabalho noturno das empresas, assim considerado aquele prestado entre **22h00min de um dia às 05h00mín** do dia seguinte, será REMUNERADO COM ACRÉSCIMO DE **25% (VINTE E CINCO POR CENTO)** sobre a hora normal, sendo certo que no referido período, cada hora corresponderá a **52'30"** (cinquenta e dois minutos e trinta segundos), na conformidade do Parágrafo 1 ° do artigo 73 da CLT (Precedente Normativo n° 90 do TST).

Parágrafo primeiro: O adicional noturno incidirá sobre a remuneração do trabalhador, que compreende salário base mais adicionais, caso existam.

Parágrafo segundo: A jornada de trabalho noturno compreende 6h25min de trabalho, face à redução horaria noturna.

Adicional de Periculosidade

CLÁUSULA DÉCIMA - HIGIENE, SEGURANÇA, PERICULOSIDADE E INSALUBRIDADE

Os **FRENTISTAS**, também conhecidos por "BOMBEIROS", bem como os MONITORES, fazem jus ao **adicional de periculosidade de 30%** (trinta por cento), e os LAVADORES DE VEÍCULOS, ENXUGADORES e/ou TROCADORES DE ÓLEO, todos têm direito ao **adicional de insalubridade de 20%** (vinte por cento). Ficam as empresas obrigadas, ainda, a fornecer gratuitamente todo o equipamento individual de higiene e segurança do trabalho que trata a NR-6, contida na Portaria n° 6 do Ministério do Trabalho, inclusive macacões ou jalecos para os frentistas e o respectivo calçado para os lavadores, trocadores de óleo e enxugadores de veículos.

Parágrafo primeiro: Ficam as empresas obrigadas a fornecerem aos empregados crachá contendo a identificação da empresa, a foto e o nome do empregado, função do empregado, tipo sanguíneo, data de admissão e número da CPTS.

Parágrafo segundo: Os EPI's são de uso obrigatório, a não utilização dos mesmos pelo empregado será punida com advertência e em caso de reincidência suspenção de no máximo 01 (um) dia.

Parágrafo terceiro: Quando da rescisão de contrato, ficará o empregado obrigado a devolver os EPI's, sob pena de ter que indenizar a empresa nas proporções descritas na tabela abaixo, sendo obrigatório por parte da empresa a apresentação da cópia da nota fiscal de compra dos EPI´s, bem como do recibo de entrega, onde deverá obrigatoriamente constar o número da nota fiscal de compra correspondente.

Tempo de trabalho (em meses)	Percentual a ser indenizado. (%)
Até 03 (três) meses	40% (quarenta por cento)
De 04(quatro) à 06(seis) meses	20% (vinte por cento)
Acima de 06 (seis) meses	Isento

Participação nos Lucros e/ou Resultados

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E/OU RESULTADOS

Fica definido entre as partes que no tocante a PLR - Participação nos Lucros e/ou Resultados, prevista na Lei nº 10.101 de 20/12/2000:

Parágrafo único: As empresas que ainda não possuem o Programa de Participação dos Trabalhadores nos Lucros ou Resultados poderão, **no prazo de 120 dias (cento e vinte) dias,** a contar da assinatura desta Convenção, promover sua implantação conforme previsto no artigo 2º da Lei nº 10.101/00, através de previa negociação com seus empregados, assistidos por um representante indicado pelo Sindicato dos Trabalhadores;

Auxílio Alimentação

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - CESTA BASICA DE ALIMENTOS

As empresas pertencentes à categoria econômica concederão aos seus empregados, uma cesta básica de alimentos, nos termos do Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, instituído pela Lei Federal nº 6.312/1976, regulamentada pelo Decreto nº 05, de 14/01/91, até o 20º (vigésimo) dia de cada mês, independentemente do tempo de serviço ou de efetivo exercício, contendo **obrigatoriamente**, **14 (quatorze) itens** nas quantidades abaixo relacionadas:

QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTOS
07	Kg.	Arroz Agulhinha tipo II
02	Kg.	Feijão Carioquinha ou Mulatinho
02	Kg.	Açúcar refinado
02	Latas	Óleo de soja (900 ml)
01	Kg.	Sal refinado
02	pacote	Café torrado e moído (500 g)
01	pacote	Bolacha Cream Cracker
02	pacote	Macarrão (500 g)
01	Kg.	Farinha de Trigo
01	pacote	Fubá (500 g)
01	caixa	Extrato de Tomate (140 g)

01	pacote	Leite em pó (1000 g)
01	Kg.	Farinha de Mandioca
01	Lata	Doce de Goiaba (Goiabada)

Parágrafo primeiro: Os empregados afastados em razão de licença médica continuarão recebendo o benefício ainda que o afastamento seja maior que 15(quinze) dias.

Parágrafo segundo: O empregado contratado durante a segunda quinzena do mês só perceberá a cesta básica no mês subsequente a sua admissão, já o empregado contratado na primeira quinzena percebera a cesta no mesmo mês da sua admissão.

Parágrafo terceiro: Poderão as empresas, quando da concessão das cestas básicas, aderirem ao Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, instituído pela Lei Federal nº. 6.312/1976, regulamentada pelo Decreto nº 05, de 14/01/91, no entanto, somente poderá descontar do salário do trabalhador o valor de até no máximo, **R$ 0,10** (dez) centavos, por mês.

Parágrafo quarto: Fica estabelecido a título de indenização em caso de cobrança judicial o valor de **R$ 110,00**(cento e dez reais), por cada cesta básica não recebida.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - TICKETS REFEIÇÃO/AUXILIO ALIMENTAÇÃO

As empresas pertencentes à categoria econômica concederão aos seus empregados, à título de auxilio alimentação/refeição os seguintes valores diários:

a) Aos empregados que laboram nas escalas 6 X 1 (com jornada de 7h20min e/ou 6:00 horas e/ou horário comercial, o valor de R$ 15,00 (quinze reais) por dia trabalhado.

b) Aos empregados que laboram em escala de 12 x 36, o valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) por dia trabalhado.

O benefício deverá obrigatoriamente ser fornecido através de ticket ou cartão alimentação/refeição, nos termos do Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, instituído pela Lei Federal nº 6.312/1976, regulamentada pelo Decreto nº 05, de 14/01/91, até o 5º (quinto) dia de cada mês, independentemente do tempo de serviço.

Parágrafo primeiro: As empresas que já fornecem, comprovadamente, vale-refeição ou ticket-alimentação em valor superior ao do caput dessa cláusula manterão o benefício.

Parágrafo segundo: As empresas que fornecem refeição “in natura” aos seus empregados poderão mantê-la em substituição ao auxílio alimentação/refeição, desde que estejam obrigatoriamente em conformidade com os termos do Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, instituído pela Lei Federal nº 6.312/1976, regulamentada pelo Decreto nº 05, de 14/01/91.

Parágrafo terceiro: Os empregados afastados em razão de licença médica, acidente de trabalho e licenças previdenciárias continuarão recebendo o benefício ainda que o afastamento seja maior que 15(quinze) dias. Também fazem jus ao benefício nas

hipóteses previstas no Artigo 473 da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), na clausula da CCT (Convenção Coletiva de Trabalho) "LICENÇA REMUNERADA – CASAMENTO, FALECIMENTO E NASCIMENTO" e nos casos de interrupção e suspensão do contrato de trabalho.

Parágrafo quarto: As empregadas gestantes por ocasião da licença maternidade continuarão recebendo o benefício integralmente.

Parágrafo quinto: Poderão as empresas, quando da concessão do auxílio alimentação/refeição, aderirem ao Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, instituído pela Lei Federal nº. 6.312/1976, regulamentada pelo Decreto nº 05, de 14/01/91.

Parágrafo sexto: Fica convencionado que o auxílio alimentação/refeição é dado em caráter meramente alimentar e indenizatório, não integrando ao salário para qualquer fim, seja previdenciário, fundiário, ou para qualquer base de cálculo.

Parágrafo sétimo: Fica convencionado que as empresas poderão descontar as faltas injustificadas do empregado ao trabalho no pagamento do auxílio alimentação/refeição do mês subsequente no valor diário do benefício previsto nas hipóteses dos itens A e B do caput desta cláusula.

Parágrafo oitavo: Fica convencionado que o pagamento do auxílio alimentação/refeição no mês de gozo de férias não será obrigatório, exceto nos casos em que ocorra a compra dos dias na proporcionalidade revista na lei, neste caso o empregado fará jus aos vales pelos dias trabalhados em conformidade com esta cláusula.

Auxílio Transporte

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - VALE TRANSPORTE

As EMPRESAS fornecerão aos seus EMPREGADOS o VALE-TRANSPORTE regulado em Lei, descontando dos mesmos o percentual previsto em Lei.

Auxílio Morte/Funeral

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - AUXILIO FUNERAL

Em caso de MORTE DO EMPREGADO as EMPRESAS pagarão à família enlutada, objetivando ajudá-la no sepultamento do ente falecido, o valor correspondente a **02(dois) salários** da categoria a que pertença o falecido, com o respectivo adicional a que faz jus.

Seguro de Vida

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO

As empresas se obrigam a fornecer gratuitamente a todos os seus empregados seguro de vida em grupo, apólice com cobertura nos casos de morte por qualquer motivo (natural

ou acidental), invalidez permanente total ou parcial por acidente, em importância não inferior ao valor de R$30.000,00(trinta mil reais).

Parágrafo único: As empresas entregarão aos seus empregados cópia da apólice na qual estão segurados.

Contrato de Trabalho – Admissão, Demissão, Modalidades
Normas para Admissão/Contratação

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - ADMISSÃO DE EMPREGADO PARA FUNÇÃO PRÉ-EXISTENTE

Admitido o EMPREGADO para a função de outro DESPEDIDO SEM JUSTA CAUSA, àquele será garantido salário igual ao do menor salário da função, sem considerar as vantagens pessoais deste.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - CONTRATO DE EXPERIÊNCIA – READMISSÃO

Aos EMPREGADOS que forem readmitidos na mesma empresa, **no prazo de até 01 (um) ano após a data do desligamento**, nas mesmas funções que exerciam anteriormente, deles não será exigido novo contrato de experiência, desde que cumprido integralmente o anterior.

Aviso Prévio

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DISPENSA DO AVISO PRÉVIO

As EMPRESAS dispensarão do cumprimento de 1/3 do Aviso Prévio, sem prejuízo da respectiva remuneração, do EMPREGADO que por ela for demitido sem justa causa.

Parágrafo primeiro: O aviso prévio será concedido na proporção de 30 (trinta) dias aos empregados que contem até 01 (um) ano de serviço na mesma empresa. Ao aviso prévio previsto nesta clausula será acrescido de 03 (três) dias por ano de serviço prestado na mesma empresa, até o máximo de 60 (sessenta) dias, perfazendo um total de até 90 (noventa) dias. (Conforme Lei nº 12.506, de outubro de 2011).

Parágrafo segundo: O aviso prévio trabalhado é de 30 dias e deverá ser laborado de acordo com o estabelecido no caput desta clausula, os dias acrescidos em virtude da lei nº 12.506/2011, não serão laborados, devendo a empresa indenizar o valor correspondente aos mesmos.

Parágrafo terceiro: Desta forma e em conformidade com a instrução normativa nº 15, de 14 de julho de 2010 e Orientação Jurisprudencial nº 82 da Seção Especializada em Dissídios Individuais, a data de saída deverá ser anotada na Carteira de Trabalho e Previdência social nos seguintes termos:

a) Na página relativa ao contrato de trabalho, a do último dia da data projetada para o aviso prévio;

b) Na página relativa as anotações gerais, a data do último dia do aviso prévio trabalhado (30 dias);

c) No TRCT, a data de afastamento a ser consignada será a do último dia efetivamente trabalhado.

Mão-de-Obra Temporária/Terceirização

CLÁUSULA VIGÉSIMA - MÃO DE OBRA DE TERCEIROS

Fica proibida a utilização de mão de obra de terceiros, exceto quando se tratar de serviços de segurança, eletricista, pedreiro, marceneiro, pintor **e/ou outra função que não pertença** à categoria profissional representada pelo Primeiro Convenente.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - COOPERATIVAS DE SERVIÇOS

Fica proibida às empresas, a utilização de cooperativas de serviços, para a execução de serviços cujas funções pertençam à categoria profissional representada pelo Primeiro Convenente.

Estágio/Aprendizagem

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - APRENDIZES E ESTAGIÁRIOS

A contratação e administração de jovens aprendizes e estagiários será regida pela legislação adequada e vigente em cada caso.

Relações de Trabalho – Condições de Trabalho, Normas de Pessoal e Estabilidades Normas Disciplinares

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - RECEBIMENTO DE VALORES EM CHEQUES E/OU CARTÕES DE CREDITO/DEBITO

Os empregados não poderão receber valores em:
a) Cheques de valor incompatível com a despesa efetuada, cheques de terceiros ou cheques de outra praça;

b) Cartões de crédito ou débito sem a devida comprovação da identidade do emitente, sem a obediência às orientações contidas no manual da administradora dos cartões ou sem confrontar a autorização da despesa com a assinatura constante do cartão.

Parágrafo primeiro: A não observância do disposto acima e de normas do regimento interno da empresa responsabiliza o empregado pelos prejuízos advindos dos fatos, conforme artigo 462 da CLT.

Parágrafo segundo: Para que o empregado possa ressarcir-se dos prejuízos decorrentes do recebimento em discordância do exposto nesta cláusula, **os empregadores devolverão os documentos que originaram a divergência ao empregado, no prazo de 10 (dez) dias**

da constatação do problema a contra recibo, sendo que, se não o fizerem nesse prazo, nada poderá ser descontado do salário do empregado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - PRESTAÇÃO DE CONTAS

A prestação de contas do estoque e das vendas do dia será feita ao RESPONSÁVEL PELA EMPRESA, NO INÍCIO E NO TERMINO DE CADA JORNADA, sob pena de ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADO na ocorrência de quaisquer diferenças.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - COMUNICAÇÃO DE DEMISSÃO E OUTRAS PUNIÇÕES

AS EMPRESAS se obrigam a COMUNICAR POR ESCRITO, aos seus empregados em caso de DEMISSÃO POR JUSTA CAUSA, e nos demais casos de punição disciplinar, os motivos de tais decisões, sob pena de ser considerada imotivada a punição aplicada.

Parágrafo único: De forma a permitir a comprovação do cumprimento desta cláusula, o empregado deverá apor o seu ciente na segunda via da comunicação.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - ABASTECIMENTO SELF-SERVICE

Conscientes de sua responsabilidade social, visando evitar o crescimento do desemprego e suas consequências e a legislação vigente os Postos de Revenda de Combustíveis e Lubrificantes do Estado do Ceará não adotarão o sistema de auto abastecimento, comprometendo-se a manter em funcionamento tão somente, as bombas de abastecimento operadas por frentistas integrantes do seu quadro de funcionários, sob as penas da Lei.

Parágrafo único: O descumprimento desta cláusula importará na multa diária de 02 (dois) salários mínimos por bico de bomba tipo "Self-Service" em operação, revertida em favor do Sindicato Profissional as multas da Lei.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - REGIMENTO INTERNO

As empresas obrigam-se a entregar ao empregado, no ato da admissão do mesmo e contra recibo, o regimento interno da empresa contendo os direitos, deveres e demais informações sobre o funcionamento, necessárias ao total desempenho das funções do admitido e de acordo com a legislação em vigor.

Outras normas de pessoal

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - CONTRA CHEQUE DE PAGAMENTO

As empresas ficam obrigadas a fornecer, a todos os seus empregados, por ocasião do pagamento de seus salários, o RESPECTIVO comprovante de pagamento (CONTRACHEQUE), contendo a indicação tipográfica da empresa pagadora; a discriminação de todas as verbas pagas e dos descontos efetuados, e a informação do respectivo valor a ser recolhido para o FGTS do mês de pagamento.

Parágrafo único: As empresas obrigatoriamente deverão efetuar os pagamentos salariais de seus empregados através de conta salário/bancaria. Desta forma todo e qualquer pagamento tais como: Salários, Adiantamentos, Férias, 13º Salário, Verbas Rescisórias, etc, deverão obrigatoriamente ser efetuados através da conta salário/bancaria do empregado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - REFLEXOS DAS HORAS EXTRAS

As EMPRESAS considerarão a média das horas extras, comissões e demais vantagens percebidas pelo EMPREGADO para o CÁLCULO DAS FÉRIAS, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, REPOUSO REMUNERADO E AVISO PRÉVIO, incluídas, sempre as verbas correspondentes aos adicionais de insalubridade e periculosidade e/ou noturno.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA - ASSISTÊNCIA JURIDICA AOS EMPREGADOS

As EMPRESAS PRESTARÃO ASSISTÊNCIA JURÍDICA A TODOS OS EMPREGADOS, quando estes, no exercício de suas funções, venham a praticar atos que os levem a responder inquéritos ou ações penais (Precedente Normativo n° 102 do TST).

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO

Fica assegurado a todos os empregados abrangidos pela presente Convenção Coletiva, o recebimento de no mínimo **50% (cinquenta por cento)** do valor do 13º salario, por ocasião do retorno das férias.

Parágrafo único: Para exercer esse direito, o empregado deverá manifestar sua vontade no recebimento da comunicação de férias.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - RETENÇÃO DE C.T.P.S. PELA EMPRESA

As EMPRESAS QUE RETIVEREM A CTPS DE SEUS EMPREGADOS por mais de 05(cinco) dias, pagarão aos mesmos, indenização correspondente a 01 (um) salário por dia de atraso na devolução daquele documento (Precedente Normativo n° 98 do TST).

Outras estabilidades

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - ESTABILIDADE POR APOSENTADORIA, ACIDENTE DE TRABALHO E DA GESTANTE.

As EMPRESAS assegurarão ESTABILIDADE NO EMPREGO ao funcionário que estiver há 02 (dois) anos ou menos da aquisição da APOSENTADORIA, e de mais 12 (doze) meses a contar da alta previdenciária aos EMPREGADOS afastados por motivo de ACIDENTE DE TRABALHO, e para a empregada gestante será assegurado 01(um) mês de estabilidade após o retorno do término da licença previdenciária, além do já previsto em lei.

Jornada de Trabalho – Duração, Distribuição, Controle, Faltas
Duração e Horário

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - JORNADA DE TRABALHO.

As empresas poderão adotar as jornadas de trabalho previstas em lei, de forma a cumprir suas obrigações comerciais, nos seguintes formatos:

- Turnos fixos de 7h20min, em 6X1;

- Turnos ininterruptos de 6h00min, em 6X1;

- Horário comercial.

Parágrafo primeiro: Em atendimento às reivindicações de EMPREGADOS que trabalham em postos que funcionam em regime de 24 (vinte e quatro) horas, fica facultada as empresas a utilização de uma escala de revezamento com uma jornada de 12X36 horas.

A opção pela escala prevista neste paragrafo não resulta em pagamento proporcional do salário ou qualquer adicional seja de periculosidade, insalubridade, caixa, noturno ou outros que venham a compor a remuneração do empregado.

Parágrafo segundo: Sobre horário comercial previsto no caput desta clausula, deverá seguir a seguinte regra: terá início às 08 (oito) horas e termino as 18 (dezoito) horas, com intervalo de 02 (duas) horas, iniciando as 12 (doze) horas e termino as 14 (catorze) horas, de segunda a sexta-feira, e sábado em horário reduzido iniciando as 08 (oito) horas e termino as 12 (doze) horas.

Parágrafo terceiro: Fica acordado que às empregadas mulheres serão aplicados os mesmos critérios de concessão de folga dominical utilizado para os empregados homens, de acordo com a Lei nº 10101/2000, enquanto está estiver vigente.

Controle da Jornada

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - GARANTIA DE REPOUSO REMUNERADO - JORNADA COM ATRASO

Ao EMPREGADO que chegar ATRASADO para a jornada de Trabalho, sendo permitido seu ingresso na empresa pelo EMPREGADOR, lhe será pago o repouso remunerado (Precedente Normativo n° 92 do TST).

Jornadas Especiais (mulheres, menores, estudantes)

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - JORNADA DE TRABALHO DE EMPREGADO ESTUDANTE

É VEDADA ÀS EMPRESAS *a* prorrogação da jornada de trabalho do EMPREGADO estudante, ressalvada as hipóteses do artigo 61 da CLT (Precedente Normativo n° 32 do TST).

Outras disposições sobre jornada

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA - LICENÇA REMUNERADA - CASAMENTO, FALECIMENTO E NASCIMENTO.

As EMPRESAS concederão aos EMPREGADOS, licença remunerada: de **5 (cinco)** dias em razão de CASAMENTO destes; **3 (três)** dias em caso de FALECIMENTO do cônjuge ou companheiro(a) e de seus dependentes devidamente reconhecidos pela Previdência Social; e **5 (cinco)** dias pelo NASCIMENTO de filho (a), no decorrer da primeira semana da vida da criança.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA - DO FUNCIONAMENTO DOS POSTOS EM DIAS FERIADOS

Observando-se as regras dispostas na Lei nº 11.603/2007, Lei nº 605/1949 e Lei nº 10.101/2000, fica ajustada que os postos de serviços de combustíveis e derivados de petróleo e lojas de conveniência de postos do Estado poderão funcionar em dias feriados sob as seguintes condições:

Parágrafo primeiro: Os trabalhadores que forem escalados para trabalhar nos feriados terão o dia remunerado em dobro, independentemente da remuneração a que faria jus em dia normal de trabalho, observando-se o previsto em Súmula 146 do TST.

Parágrafo segundo: É possível a compensação desde que a empresa o faça no prazo máximo de 30 dias contados do feriado trabalhado, ficando a empresa obrigada a comunicar previamente ao sindicato laboral o nome do trabalhador e o dia da compensação, o que deverá ocorrer no prazo mínimo de sete dias contados da data que antecede a compensação. Caso a empresa não faça a comunicação nos prazos estabelecidos neste paragrafo a compensação será considerada nula.

Parágrafo terceiro: Em caso de força maior ou caso fortuito, devidamente comprovado, a empresa mesmo após a comunicação estabelecida no parágrafo anterior poderá realizar a modificação da data de compensação, devendo apresentar no prazo de 48 horas após as modificações as razões e motivos, sob pena de ser considerada a compensação nula.

Assim, para exemplificar, nos casos dos feriados a empresa deverá fazer da seguinte forma:

A) Feriado trabalhado e não compensado = remuneração do mês integral + o pagamento de duas diárias.

B) Feriado trabalhado e com compensação = remuneração do mês integral + o pagamento de uma diária + um dia de folga.

Exemplo: frentista diurno: Piso R$ 986,10 + Periculosidade R$ 295,83 = Salário Mensal de R$ 1.281,93.

Feriado Compensado		
Salário Mensal	**01 Diária**	**Folga**
R$1.281,93	**R$42,73**	**01 folga extra**
Feriado Não Compensado		
Salário Mensal	**Salário Mensal**	**Folga**
R$1.281,93	**R$85,46**	**nenhuma folga extra**

Férias e Licenças

Duração e Concessão de Férias

CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA – FÉRIAS

As férias serão concedidas por ato do empregador, em um só período, nos doze meses subsequentes à data em que o empregado tiver adquirido o direito, ficando vedado o início das férias no período de dois dias que antecede sábados, domingos, feriados ou dia de repouso semanal remunerado.

Parágrafo primeiro: Desde que haja concordância do empregado, as férias poderão ser usufruídas em até dois períodos.

Parágrafo segundo: Conforme Artigo 130 da CLT em seu parágrafo primeiro "é vedado descontar, do período de férias, as faltas do empregado ao serviço", ou seja, por ocasião da concessão e do pagamento das férias o empregador deve efetuar o pagamento total (integral) das férias sem descontos por faltas, pois o desconto dos valores das faltas já foi efetuado quando do pagamento do salário mensal, devendo o empregado sofrer apenas a perca do gozo das férias conforme prevê a CLT.

Remuneração de Férias

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA - ADICIONAL DE FÉRIAS

Aos EMPREGADOS que possuam mais de 3(três) anos de empresa, será pago além do 1/3 legal de suas férias, mais 5% (cinco por cento) de seu salário, a título de gratificação por tempo de serviço.

Saúde e Segurança do Trabalhador
Aceitação de Atestados Médicos

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA - ATESTADOS MÉDICOS

Os empregadores aceitarão os atestados médicos e/ou odontológicos apresentados pelos empregados, respeitada a ordem de precedência prevista no Decreto 27.048/49, para justificativa de faltas ocasionadas por problemas de saúde do empregado, desde que:

a) Em caso de impossibilidade em razão do seu estado clinico, deverá o trabalhador no prazo de 72 horas comunicar sua ausência à empresa, condicionado a apresentação do atestado médico no dia do seu retorno às suas atividades laborais.

b) Contenham o nome e matrícula do empregado, data do atendimento, a quantidade de dias de ausência ao trabalho;

c) Contenham ainda o nome, assinatura e n° de inscrição no CRM ou CRO do profissional que emitiu o atestado;

d) Sejam impressos em papel original timbrado da clínica ou hospital onde o empregado foi atendido, entregando a cópia para empresa e apresentando o original para simples conferencia.

Parágrafo único: A não observância dos parâmetros acima estabelecidos não justificará a ausência, bem como a inveracidade de qualquer atestado configura falta grave para todos os fins.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA - CAT E PREENCHIMENTOS DE FORMULARIO PARA PREVIDENCIA

As empresas se obrigam a fornecer ao Sindicato Profissional, cópia do relatório enviado ao Ministério do Trabalho, nos meses de abril, julho, outubro e janeiro, no prazo de 10 (dez) dias após o protocolo.

Parágrafo primeiro: Fica assegurado que as empresas comunicarão ao Sindicato Profissional, por via postal, mediante aviso de recebimento, acidente fatal ocorrido na empresa, ou o conhecimento pela empresa de acidente fatal ocorrido no trajeto da residência do empregado à empresa ou vice-versa.

Parágrafo segundo: As empresas preencherão o atestado de afastamento e salários (AAS) quando solicitado pelo empregado e deverão fornecê-los, obedecendo aos seguintes prazos máximos:

Para fins de obtenção de auxílio doença: 05 (cinco) dias;

Para fins de aposentadoria: 05 (cinco) dias;

Para fins de aposentadoria especial: 05 (cinco) dias para o trabalhador que estiver em atividade e 05 (cinco) dias para o trabalhador que tiver prestado serviços a empresa.

Para fins de obtenção de quaisquer outros benefícios: 05 (cinco) dias.

As empresas preencherão o comunicado de acidente de trabalho (CAT) sempre que o mesmo ocorrer na empresa ou no trajeto da residência do empregado à empresa ou vice-versa.

Parágrafo terceiro: Não incidirá multa ou qualquer outra penalidade no caso de descumprimento desta clausula.

Relações Sindicais
Sindicalização (campanhas de sindicalizados)

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA - CAMPANHA DE SINDICALIZAÇÃO

A categoria profissional fará ampla campanha de sindicalização/associação junto às empresas em todo o Estado do Ceará, **cabendo ao Sindicato Patronal divulgar às empresas, de forma que não haja obstáculos a livre associação/sindicalização dos empregados,** bem como não promova qualquer ação que atente contra a organização do trabalho, tais como: ameaça, coação, pressão, intimidação, proibição, retaliação, ou qualquer outra manifestação que iniba a atuação dos representantes dos trabalhadores e dos próprios empregados, de acordo com o previsto no art.543, § 6° da CLT *c/c* o art. 553, letra "a".

Parágrafo primeiro: O sindicato profissional comunicará às empresas com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas a data para visitação de campanha de sindicalização. As empresas deverão franquear o acesso aos representantes do sindicato profissional no dia indicado para a campanha de sindicalização, devendo estabelecer um rodízio entre trabalhadores de modo a que todos possam ser acessados pelo representante sindical, disponibilizando ainda as empresas, sempre que existente local adequado e reservado para o exercício da atuação sindical.

Parágrafo segundo: Cada estabelecimento deverá dispor de um quadro de avisos para afixação das comunicações e material sindical de interesse da categoria profissional.

Contribuições Sindicais

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA - MENSALIDADE ASSOCIATIVA

Fica assegurado, nos termos dos artigos 462 e 513, letra "e" da CLT que os empregadores descontarão mensalmente dos salários dos empregados associados, representados pela entidade representante da categoria profissional, a contribuição associativa, no percentual de 1,5%(um e meio por cento) devendo ser autorizado pelo empregado por escrito, nos termos do art.545 da CLT.

Parágrafo primeiro: Fica informado ainda que as empresas também descontarão a referida contribuição no mês de férias e no 13º (décimo terceiro) salário do trabalhador, conforme aprovado em Assembleia Geral Extraordinária.

Paragrafo segundo: Os referidos descontos deverão ser repassados a respectiva entidade representante da Categoria Profissional até o 10º dia do mês subsequente, mediante expedição de guias próprias que deverão ser fornecidas gratuitamente pela entidade que representa a categoria profissional, podendo também as empresas adquirirem as respectivas guias através do portal da entidade laboral no seguinte endereço eletrônico: www.sinpospetroce.org.br .

Para efetivação dos referidos descontos serão repassadas pela entidade profissional às empresas a relação dos empregados associados e respectiva autorização por escrito para que possam efetuar o desconto da contribuição associativa.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUINTA - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL LABORAL

Fica assegurado, nos termos dos arts. 462 e 513, letra "e" da CLT, conforme aprovado pelos trabalhadores e pela Assembleia Geral, ficando as empresas obrigadas a descontar em folha de pagamento de seus empregados, sócio, a contribuição assistencial no percentual de 1% (um por cento) sobre a remuneração total do trabalhador, incluído os adicionais de periculosidade, insalubridade, noturno e adicional de gerente, devendo ser autorizado pelo empregado por escrito. Tal contribuição assistencial será devida mensalmente, e repassada ao SINPOSPETRO -CE, até o 10° (décimo) dia do mês subsequente ao que originou o desconto através de guia própria fornecida pelo sindicato laboral através dos correios e/ou do site do SINPOSPETRO (www.sinpospetroce.org.br).

Parágrafo primeiro: Fica facultado as empresas enviar cópia do pagamento juntamente com a relação nominal dos contribuintes onde conste: Nome, Cargo, Remuneração e o valor da contribuição.

Parágrafo segundo: O não recolhimento no prazo acima acarretará em multa de 10% (dez por cento) sobre o total a ser recolhido sendo este montante corrigido monetariamente pela variação da TR ou indexador sucedâneo, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês de atraso.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEXTA - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL EMPRESARIAL

Conforme determinado na Assembleia Geral Extraordinária do SINDIPOSTOS, convocada de acordo com o estatuto da entidade e respeitando o artigo 8º, inciso IV da CF/88, além do art. 513 "e" da CLT, as empresas integrantes da categoria econômica representadas pelo sindicato patronal, associadas, deverão recolher a contribuição assistencial empresarial.

Parágrafo primeiro: As empresas associadas ao SINDIPOSTOS contribuirão com a importância de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) dividida em três parcelas iguais, a serem pagas no 20º (vigésimo) dia dos meses de SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO.

Parágrafo segundo: Fica assegurado as empresas o direito de oposição da referida contribuição, o qual deverá ser apresentado por escrito pela empresa ao SINDIPOSTOS,

em sua sede e/ou subsedes, ou ainda, via postal, através de aviso de recebimento (AR), no prazo de 10 dias, contados a partir do registro da presente CCT.

Outras disposições sobre relação entre sindicato e empresa

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA - RELAÇÃO NOMINAL DE EMPREGADOS

As empresas ficam obrigadas a encaminhar para entidade sindical profissional, cópia das guias de Contribuição Sindical, com relação dos nomes e respectivos descontos, no prazo máximo de 20 (vinte) dias após o recolhimento, mantendo-se os procedimentos mais favoráveis já praticados (Precedente Normativo nº 41 do TST).

Parágrafo primeiro: As empresas deverão enviar ao sindicato laboral:

a) Anualmente a cópia da RAIS (ou equivalente), no prazo de 10 (dez) dias após o envio ao ministério do trabalho (ou equivalente) contendo a cópia do protocolo de entrega e o relatório completo do estabelecimento.

b) Cópia do CAGED ou equivalente, no prazo de 10 (dez) dias após o envio ao ministério do trabalho (ou equivalente) contendo o recibo do CAGED e a relação completa da movimentação, sempre que houver movimentação.

c) Mensalmente a cópia da GPS na forma e prazo estabelecido por lei.

Parágrafo segundo: Para cumprimento desta clausula o sindicato laboral disponibilizará uma área reservada no site da entidade para o recebimento da documentação, gerando protocolo para o acompanhamento do processo.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA OITAVA - HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO

Fica facultada as empresas a homologação das rescisões contratuais (TRCTs) junto ao sindicato laboral.

Parágrafo primeiro: As homologações realizadas junto a entidade sindical dão quitação plena e irrestrita a todas as parcelas consignadas no TRCT, sendo totalmente gratuitas quando realizadas na sede do sindicato.

Parágrafo segundo: As empresas que não optarem pela realização da homologação da rescisão contratual na sede do sindicato laboral, devem encaminhar para o Sindicato Laboral o Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (TRCT) dos empregados desligados através do site: www.sinpospetroce.org.br ou e-mail: homologacao@sinpospetroce.org.br .

Paragrafo Terceiro – Tendo em vista o estabelecido no caput, a título de orientação, no site www.sinpospetroce.org.br contará a relação das unidades de atendimento à homologação do sindicato laboral com os respectivos municípios atendidos por cada unidade.

Disposições Gerais
Mecanismos de Solução de Conflitos

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA NONA - FORO COMPETENTE

As alterações da presente CONVENÇÃO deverão ser anotadas na CTPS de cada funcionário, e as divergências surgidas em razão dessa aplicação serão dirimidas ou conciliadas pela Justiça Federal do Trabalho da 7ª Região.

Descumprimento do Instrumento Coletivo

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA - VIOLAÇÃO DA CONVENÇÃO – MULTA.

Em caso de violação por partes das entidades convenentes das obrigações constantes nesta convenção, fica estabelecida MULTA de **25% (vinte e cinco por cento) do piso salarial por infração, e em dobro no caso de reincidência**, valores estes que serão revertidos a favor do sindicato e do trabalhador prejudicado.

Parágrafo único – As cláusulas desta convenção coletiva integram os contratos individuais de trabalho presentes e futuros, as quais não poderão ser suprimidas unilateralmente, somente por meio de nova convenção coletiva, mesmo após a vigência desta CCT.